

Resumen operativo con articulado

Reglamento de Disciplina de Estudiantes UNIACC

Decreto de Rectoría N° 31/2024 - Santiago, 31 de diciembre de 2024

Documento preparado como base de conocimiento para bot académico. Incluye resumen temático, mapa completo artículo por artículo, preguntas frecuentes y reglas de derivación. El bot debe citar siempre el artículo correspondiente cuando responda.

Alcance del documento

Este material resume el Reglamento de Disciplina de Estudiantes. Sirve para responder dudas sobre infracciones académicas, infracciones disciplinarias, sanciones, procedimientos, recursos, medidas cautelares, apoyo y reparación. No reemplaza a Dirección Jurídica, Secretaría General, Rectoría, Dirección de Vida Universitaria ni a las autoridades académicas competentes.

Advertencia para el bot: si una consulta corresponde a acoso sexual, violencia o discriminación de género, la respuesta debe derivar al protocolo institucional específico y a los canales formales correspondientes, usando este Reglamento sólo de manera supletoria. Referencias: artículos 1 y 52.

Respuesta rápida al caso que motivó esta versión

Artículo 43 - Procedimiento Disciplinario Simplificado

El artículo 43 regula cuándo puede aplicarse el Procedimiento Disciplinario Simplificado. Se utiliza cuando se ha cometido una infracción al Reglamento y se cumplen condiciones específicas: no hay dudas sobre la participación del/de la estudiante; si existe víctima o afectado/a, debe ser oído/a; la infracción disciplinaria puede considerarse no grave; el/la infractor/a no es reincidente; y la autoridad académica de la escuela correspondiente manifiesta conformidad con aplicar este procedimiento.

Además, el artículo 43 exige una resolución del/de la Fiscal, del/de la Director/a Jurídico/a o de quien se designe. Esa resolución debe dejar constancia del hecho investigado, los antecedentes disponibles, la conformidad y aceptación de los/as involucrados/as, la fundamentación de la decisión, la adopción del procedimiento simplificado y la o las medidas disciplinarias adoptadas. La conformidad de la autoridad académica puede constar por correo electrónico en el expediente. La resolución debe ser suscrita por el/la Fiscal, el/la estudiante sancionado/a y, si es posible, por la víctima.

Respuesta modelo del bot: "El artículo 43 establece el Procedimiento Disciplinario Simplificado. Este puede aplicarse cuando no hay dudas sobre la participación del estudiante, la falta no es grave, no hay reincidencia, se oye a la víctima si existe y la autoridad académica de la escuela está conforme. La decisión debe quedar en una resolución fundada y registrada en el expediente".

Mapa rápido de artículos más consultados

Tema	Artículos que debe citar el bot
Finalidad, alcance y aplicación	Arts. 1, 2, 3, 4, 9 y 52
Deberes del estudiante	Art. 3
Infracciones académicas: copia, fraude, plagio, falsificación	Arts. 11, 12 y 13
Infracciones disciplinarias y convivencia universitaria	Arts. 14 y 15
Sanciones: leves, menos graves, graves, gravísimas	Arts. 16 y 17
Atenuantes y agravantes	Arts. 18 y 19
Inicio de denuncia o investigación	Arts. 20, 21, 22 y 23
Fiscal, citaciones, declaración y recusación	Arts. 24, 25, 26 y 27
Medidas cautelares o de protección	Arts. 28, 29 y 30
Prueba, cargos, descargos e informe	Arts. 31, 32, 33 y 34
Resolución y notificación	Arts. 35 y 36

Tema	Artículos que debe citar el bot
Recursos: reconsideración, apelación, expulsión	Arts. 37, 38, 39 y 40
Medidas alternativas	Arts. 41 y 42
Procedimiento simplificado	Art. 43
Procedimiento concentrado	Art. 44
Procedimiento normal	Arts. 45 y 46
Apoyo, reparación y contención	Arts. 47 y 48
Funas, autotutela, denuncias falsas	Arts. 49 y 50
Vigencia, interpretación y dudas normativas	Arts. 51 a 55

Resumen temático con artículos aplicables

1. Finalidad y aplicación del Reglamento

Referencia normativa: Arts. 1 a 4, 9 y 52.

El Reglamento regula la responsabilidad académica y disciplinaria de estudiantes regulares y egresados/as. Busca proteger la sana convivencia universitaria, el normal desarrollo de las actividades académicas, la integridad de las personas y los bienes institucionales. Se aplica dentro de la Universidad y también fuera de ella cuando los hechos se relacionan con actividades académicas, extensión, representación institucional, prácticas, traslados o participación como integrante de la comunidad universitaria.

2. Deberes generales de los/as estudiantes

Referencia normativa: Art. 3.

Los/as estudiantes deben respetar a la comunidad universitaria, las normas legales y reglamentarias, los principios de la Universidad, la convivencia básica y la integridad de los bienes institucionales. La infracción por acción u omisión puede generar responsabilidad académica o disciplinaria.

3. Infracciones académicas

Referencia normativa: Arts. 11, 12 y 13.

Incluyen suplantación, fraude en exámenes o controles, falsificación o alteración de documentación académica, plagio u ocultamiento intencional de fuentes. Pueden ser sancionadas académicamente por el/la docente de la asignatura con suspensión de la evaluación y nota mínima cuando corresponda, sin perjuicio de un procedimiento disciplinario.

4. Infracciones disciplinarias

Referencia normativa: Arts. 14 y 15.

Son conductas que afectan la convivencia, seguridad, dignidad, funcionamiento institucional o imagen universitaria. Incluyen violencia, amenazas, injurias, conductas sexuales no consentidas, discriminación, daño a bienes, bloqueo u ocupación de espacios, impedimento de actividades, uso indebido de sistemas, alcohol, drogas, funas, denuncias falsas y otras alteraciones de la convivencia.

5. Sanciones

Referencia normativa: Arts. 16 y 17.

Las sanciones pueden ser leves, menos graves, graves o gravísimas. Van desde amonestación verbal o escrita hasta suspensión, reprobación de asignatura, suspensión semestral o expulsión. La sanción debe considerar naturaleza de la falta, reiteración, agravantes, atenuantes, antecedentes, colaboración y proporcionalidad.

6. Atenuantes y agravantes

Referencia normativa: Arts. 18 y 19.

Son atenuantes la conducta anterior irreproachable, reparar el daño o evitar consecuencias perjudiciales y colaborar en el esclarecimiento. Son agravantes haber sido sancionado/a previamente, amenazar o tomar represalias contra denunciantes o testigos e incumplir medidas cautelares o de protección.

7. Inicio de investigación y denuncia

Referencia normativa: Arts. 20 a 23.

La Dirección Jurídica o Secretaría General puede ordenar un procedimiento disciplinario simplificado, concentrado o normal, de oficio o por denuncia. Quien conozca hechos potencialmente sancionables debe informarlos por escrito a Dirección Jurídica dentro de cinco días hábiles, detallando hechos, antecedentes e identidad de responsables cuando sea posible.

8. Citaciones, declaración y derecho a defensa

Referencia normativa: Arts. 7, 24 a 27, 32 y 33.

Las citaciones se realizan al correo institucional. La persona investigada tiene derecho a ser oída, presentar descargos, aportar pruebas y ser asistida por abogado/a designado/a formalmente. Si no responde citaciones reiteradas, el proceso puede continuar según corresponda.

9. Medidas cautelares y protección

Referencia normativa: Arts. 28 a 30.

Durante la investigación pueden adoptarse medidas para proteger a las personas involucradas o asegurar la eficacia del procedimiento, como restricciones de asistencia, suspensión temporal, reubicación, inhabilitación u otras medidas proporcionales. Si los hechos pudieran constituir delito, se recomienda remitir antecedentes a la justicia ordinaria.

10. Prueba, cargos, informe y resolución

Referencia normativa: Arts. 31 a 36.

La prueba se aprecia en conciencia. El/la Fiscal puede formular cargos, archivar o proponer salida alternativa. El/la estudiante puede presentar descargos y pruebas. Luego se emite informe y la autoridad competente dicta resolución, que puede archivar, suspender, sancionar o aplicar una salida alternativa.

11. Recursos

Referencia normativa: Arts. 37 a 40.

Las sanciones leves o menos graves admiten reconsideración ante Secretaría General. Las sanciones graves o gravísimas pueden apelarse fundadamente ante Rectoría. La expulsión se revisa por un Tribunal Colegiado. La resolución del recurso puede mantener, modificar o revocar la sanción.

12. Medidas alternativas, apoyo y reparación

Referencia normativa: Arts. 41, 42, 47 y 48.

Pueden establecerse medidas alternativas como acción social, trabajo comunitario o biblioteca. Las personas denunciantes, denunciadas o afectadas pueden solicitar apoyo psicológico, médico, social o legal. También pueden decretarse medidas de reparación, como reconocimiento del daño, disculpas o intervenciones para restablecer el entorno.

13. Funas, autotutela y denuncias falsas

Referencia normativa: Arts. 49 y 50.

El Reglamento prohíbe acciones de autotutela, venganza colectiva, funas, difamación y tomas. La infracción puede considerarse gravísima. Las denuncias falsas o maliciosas también pueden generar sanción disciplinaria y responsabilidad civil o legal.

Mapa completo artículo por artículo

Este apartado está diseñado para que el bot pueda ubicar rápidamente el número de artículo y contestar citando la norma correcta.

Artículo	Contenido operativo para el bot
Art. 1	Objeto del Reglamento: regula procedimiento de investigación y responsabilidad académica/disciplinaria de estudiantes regulares y egresados/as. Aplica supletoriamente frente a protocolos especiales, especialmente género.
Art. 2	Base normativa y ámbito subjetivo: se aplica a estudiantes regulares y egresados/as de UNIACC, cualquiera sea programa, grado, carrera o curso.
Art. 3	Deberes generales: respeto a la comunidad, normas legales/reglamentarias, principios institucionales, convivencia básica e integridad de bienes. Su infracción genera responsabilidad.
Art. 4	Formas de responsabilidad y procedimientos: Simplificado, Concentrado o Normal. Deben garantizar defensa y debido proceso.
Art. 5	Facultades disciplinarias: radicadas preferentemente en Dirección Jurídica. También regula facultades de decanos/as y docentes en faltas menores o infracciones académicas.
Art. 6	Principio de oportunidad: el/la Fiscal puede no iniciar o abandonar una investigación cuando los hechos no revisten gravedad; puede proponer salida alternativa colaborativa.
Art. 7	Citaciones y comparecencias: se notifican por correo institucional; si no se responde dos veces puede prescindirse de la diligencia. Derecho a asistencia de abogado/a.
Art. 8	Plazos: son comunes y de días hábiles. Sábados, domingos, festivos y feriados académicos son inhábiles.
Art. 9	Lugar y contexto: aplica a infracciones dentro de la Universidad y fuera de ella si se relacionan con actividades académicas, extensión, deporte, representación o traslados.
Art. 10	Reserva y expediente: actuaciones reservadas, eventual protección de identidad de testigos, registro de diligencias y custodia del expediente por Dirección Jurídica.
Art. 11	Clasificación general: las infracciones pueden ser académicas o disciplinarias.
Art. 12	Infracciones académicas: suplantación, fraude, falsificación o alteración de documentos, plagio u ocultamiento de origen de información y otras calificadas fundadamente.
Art. 13	Sanción académica inmediata: el/la docente puede suspender la evaluación y aplicar nota mínima cuando corresponda. Puede existir además persecución disciplinaria.
Art. 14	Concepto de infracción disciplinaria: falta, inobservancia, acción u omisión a deberes y obligaciones del Reglamento u órdenes de autoridad, atribuible por dolo, culpa, negligencia o falta de cuidado.
Art. 15	Catálogo de infracciones disciplinarias: violencia, amenazas, acoso o connotación sexual, discriminación, daño a bienes, bloqueo de actividades, ocupaciones, falsificaciones, alcohol, drogas, mal uso de sistemas, funas, denuncias falsas, entre otras.
Art. 16	Sanciones: leves, menos graves, graves y gravísimas. Incluyen amonestación, suspensión, reprobación de asignatura, suspensión semestral y expulsión. Precisa efectos de suspensión y expulsión.
Art. 17	Criterios de sanción: naturaleza, reiteración, agravantes, atenuantes, informes académicos, conducta anterior, colaboración y proporcionalidad.
Art. 18	Atenuantes: conducta anterior irreproachable, reparación del daño o prevención de consecuencias perjudiciales, colaboración sustancial en el esclarecimiento.
Art. 19	Agravantes: sanción previa, amenazas o represalias contra denunciante/testigos, incumplimiento de medidas cautelares o de protección.
Art. 20	Inicio del procedimiento: Dirección Jurídica o Secretaría General ordena procedimiento Simplificado, Concentrado o Normal, de oficio o por denuncia. La denuncia debe identificar partes, correos institucionales y hechos.
Art. 21	Deber de informar: autoridad o miembro de la comunidad que conozca una infracción debe informar por escrito a Dirección Jurídica dentro de cinco días hábiles, con hechos e identidad de responsables si es posible.
Art. 22	Calificación inicial: Dirección Jurídica determina si corresponde instruir procedimiento. Si hay infracción menor y responsabilidad clara, puede usarse Procedimiento Simplificado.
Art. 23	Resolución de investigación: debe indicar hechos, Fiscal designado/a y plazo para informe, en principio 30 días hábiles prorrogables.
Art. 24	Designación de Fiscal: puede ser decano/a, director/a, jefe/a de carrera, abogado/a u otra persona determinada. Dirección Jurídica puede conducir personalmente en casos calificados.
Art. 25	Audiencia y citación: Fiscal cita a estudiantes investigados/as. La persona denunciada debe ser oída; no comparecer puede perjudicar su posición si no hay justificación. Comunidad universitaria puede ser citada.
Art. 26	Recusación del/de la Fiscal: puede solicitarse dentro de segundo día desde la notificación, indicando motivos. Dirección Jurídica resuelve en dos días hábiles.

Artículo	Contenido operativo para el bot
Art. 27	Facultades del/de la Fiscal: investigar, reunir antecedentes, citar personas, apreciar atenuantes/agravantes y continuar si la persona citada no comparece después de nueva citación.
Art. 28	Medidas de resguardo y apoyo académico: Dirección Jurídica puede adoptar medidas cautelares o de protección; Fiscal puede disponer facilidades académicas como tutorías, modalidad online o rendición de evaluaciones.
Art. 29	Medidas cautelares: suspensión o reubicación temporal, inhabilitación, restricciones de ingreso o asistencia, cancelación de inscripción en asignaturas o actividades, suspensión temporal de condición de estudiante.
Art. 30	Posible delito: si los hechos pudieran constituir delito, el/la Fiscal debe recomendar remisión de antecedentes a la justicia ordinaria.
Art. 31	Valoración de prueba: la prueba se apreciará en conciencia.
Art. 32	Cierre de investigación preliminar: Fiscal formula cargos, archiva o propone salida alternativa. Salidas alternativas pueden incluir mediación o resolución de conflictos.
Art. 33	Descargos y prueba: si se formulan cargos, la parte investigada tiene tres días hábiles, prorrogables una vez, para descargos y medios de prueba. Puede abrirse término probatorio de cinco días hábiles.
Art. 34	Informe del/de la Fiscal: debe contener hechos, fechas, individualización, participación, atenuantes/agravantes, conclusiones y propuesta de sanción. Puede ordenarse corrección o reapertura.
Art. 35	Fallo o resolución: autoridad resuelve dentro de cinco días hábiles. Puede archivar, suspender, aplicar sanción, aplicar salida alternativa o aplicar medidas del procedimiento simplificado si corresponde.
Art. 36	Notificación del fallo: se informa a afectados/as y autoridades/unidades pertinentes. En expulsión, se notifica también a administración, marketing y comunicaciones.
Art. 37	Reconsideración: si la sanción es leve o menos grave, procede reconsideración ante Secretaría General, que resuelve dentro de cinco días hábiles.
Art. 38	Apelación de sanciones graves o gravísimas: se apela fundadamente ante Rectoría. Rectoría resuelve dentro de cinco días hábiles y su resolución no es recurrible.
Art. 39	Apelación por expulsión: conoce Tribunal Colegiado compuesto por Rector/a, Vicerrector/a Académico/a y Decano/a o Director/a de Escuela. Resuelve en cinco días hábiles y es inapelable.
Art. 40	Resultado de apelaciones: la resolución puede mantener, revocar o modificar la sanción aplicada.
Art. 41	Medidas alternativas: Rectoría puede, a solicitud del/de la estudiante en la apelación, sustituir sanciones por acción social, trabajo comunitario, biblioteca u otras actividades bajo patrocinio universitario.
Art. 42	Rebaja o revocación de sanciones: Rectoría puede rebajar o revocar sanciones aplicadas por Secretaría General considerando antecedentes académicos, conducta anterior o colaboración.
Art. 43	Procedimiento Disciplinario Simplificado: procede si no hay dudas sobre participación, se oye a víctima si existe, la falta no es grave, no hay reincidencia y la autoridad académica de la escuela está conforme. Requiere resolución fundada.
Art. 44	Procedimiento Disciplinario Concentrado: aplica cuando no hay dudas sobre participación en los hechos. Tiene resolución inmediata, designación de Fiscal y tramitación breve, con descargos, prueba, informe y resolución.
Art. 45	Procedimiento Disciplinario Normal: aplica cuando no procede el Simplificado ni el Concentrado. Busca determinar existencia de infracción, participación y responsabilidad. Plazo máximo inicial de 30 días hábiles, prorrogable una vez.
Art. 46	Omisiones procedimentales: la omisión de un requisito o trámite no produce nulidad salvo que afecte el debido proceso o derecho a defensa.
Art. 47	Mecanismos de apoyo: denunciantes, denunciados/as y miembros afectados/as pueden solicitar apoyo psicológico, médico, social o legal, en DVU, Dirección Jurídica, CAPS o instituciones externas.
Art. 48	Medidas de reparación: reconocimiento de daño, disculpas, intervención para restablecer entorno y acciones preventivas. Deben considerar necesidades de la persona afectada y aprobación de Dirección Jurídica.
Art. 49	Prohibición de autotutela: se deben evitar funas, difamación, tomas y venganza colectiva. Estas acciones pueden constituir infracción gravísima y derivar en medidas expulsivas o denuncia.
Art. 50	Denuncias falsas o maliciosas: quien denuncia hechos inexistentes con ánimo de perjudicar puede ser sancionado disciplinariamente y tener responsabilidad civil/legal.
Art. 51	Vigencia: las disposiciones del título correspondiente se aplican a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia.
Art. 52	Normativa supletoria: para lo no regulado expresamente se aplican el protocolo de acoso sexual, violencia y discriminación de género, el Reglamento de Procedimientos Investigativos y normativa aplicable.
Art. 53	Facultad regulatoria de la Universidad: UNIACC puede normar, instruir y modificar cuerpos normativos para optimizar procesos y cumplir fines institucionales.
Art. 54	Responsables de correcta aplicación: Secretario/a General y Rector/a.
Art. 55	Interpretación y situaciones no previstas: discrepancias, dudas o situaciones no previstas son resueltas por Rectoría.

Procedimientos disciplinarios: guía operativa para el bot

Procedimiento	Cuándo aplica	Artículos
Simplificado	Cuando hay infracción y no hay dudas sobre participación; se oye a la víctima si existe; la falta no es grave; no hay reincidencia; la autoridad académica está conforme. Requiere resolución fundada.	Art. 43
Concentrado	Cuando no hay dudas sobre la participación del/de la estudiante, pero se requiere un trámite breve con cargos, descargos, prueba, informe y resolución.	Art. 44
Normal	Cuando no es posible usar el Simplificado ni el Concentrado. Investiga existencia de infracción, participación y responsabilidad.	Arts. 20 a 34, 45 y 46

Artículo 43 en formato de respuesta para el bot

- ¿Qué regula? El Procedimiento Disciplinario Simplificado.
- ¿Cuándo se puede usar? Cuando se cumplen simultáneamente los requisitos del artículo 43.
- Requisitos: participación clara, víctima oída si existe, falta no grave, ausencia de reincidencia y conformidad de la autoridad académica de la escuela.
- ¿Qué debe quedar registrado? Una resolución fundada con hechos, antecedentes, aceptación/conformidad, razonamiento y medidas disciplinarias.
- ¿Quién firma? Fiscal, estudiante sancionado/a y, si es posible, la víctima.
- ¿Puede constar por correo? Sí. La conformidad de la autoridad académica puede constar en el expediente mediante correo electrónico.

Preguntas frecuentes con artículo de respaldo

¿Qué pasa si un estudiante copia en una prueba?

Puede constituir infracción académica. El/la docente puede suspender la evaluación y aplicar nota mínima cuando corresponda; además puede abrirse un procedimiento disciplinario. Arts. 12 y 13.

¿El plagio es una falta?

Sí. Plagiar u ocultar intencionalmente el origen de la información en investigaciones, informes o trabajos constituye infracción académica. Art. 12.

¿Las conductas online también cuentan?

Sí. Las faltas pueden cometerse por medios físicos, telemáticos o electrónicos, y también mediante sistemas o plataformas institucionales. Arts. 12, 15 y 9.

¿Qué pasa si un estudiante agrede verbalmente a un docente o compañero/a?

Puede constituir infracción disciplinaria por violencia verbal, amenaza, trato irrespetuoso, injurioso o similar. La determinación depende del procedimiento correspondiente. Arts. 14 y 15.

¿Se puede sancionar algo ocurrido fuera de la Universidad?

Sí, cuando se relacione con actividades académicas, extensión, representación institucional, deporte, traslados u otra participación como estudiante o integrante de la comunidad universitaria. Art. 9.

¿Qué pasa si no respondo una citación?

Si una citación no es contestada en dos ocasiones, puede prescindirse de esa diligencia. En el caso de denunciantes, la denuncia puede archivararse si no justifican inasistencia. Arts. 7 y 25.

¿El estudiante investigado tiene derecho a defensa?

Sí. El Reglamento garantiza debido proceso y derecho a defensa. Puede declarar, presentar descargos, aportar prueba y ser asistido/a por abogado/a designado/a por escrito. Arts. 4, 7, 25, 32 y 33.

¿Qué sanciones existen?

Amonestación verbal o escrita, suspensión académica, reprobación de asignatura, suspensión por uno o dos semestres y expulsión, según gravedad y criterios de proporcionalidad. Arts. 16 y 17.

¿Durante una suspensión puedo rendir evaluaciones?

No. Durante la suspensión, el/la estudiante no puede rendir evaluaciones ni ejercer derechos asociados a su calidad de estudiante. Art. 16.

¿Una expulsión permite volver a matricularse?

No. La expulsión inhabilita al estudiante sancionado/a para volver a matricularse en la Universidad. Art. 16.

¿Puedo apelar una sanción?

Sí. Las sanciones leves o menos graves admiten reconsideración ante Secretaría General; las graves o gravísimas son apelables ante Rectoría; la expulsión se revisa por Tribunal Colegiado. Arts. 37, 38 y 39.

¿Qué es el Procedimiento Simplificado?

Es un procedimiento breve para infracciones no graves, sin dudas de participación, sin reincidencia, con víctima oída si existe y conformidad de la autoridad académica. Art. 43.

¿Qué pasa si una denuncia es falsa?

La denuncia falsa o maliciosa puede constituir infracción disciplinaria y generar responsabilidades civiles o legales. Art. 50.

¿Qué dice el Reglamento sobre funas o autotutela?

Se prohíben acciones de autotutela, venganza colectiva, funas, campañas de difamación y tomas. Pueden considerarse infracción gravísima. Art. 49.

¿Hay apoyo para denunciantes, denunciados/as o afectados/as?

Sí. Puede solicitarse apoyo psicológico, médico, social o legal, además de acompañamiento y medidas de reparación cuando corresponda. Arts. 47 y 48.

Reglas de respuesta para el bot

- Responder con lenguaje institucional, claro y prudente.
- Citar el número de artículo en cada respuesta cuando exista una base normativa directa.
- No determinar culpabilidad ni sanción final: indicar que la resolución depende del procedimiento y de la autoridad competente.
- Usar expresiones como "podría constituir una infracción", "corresponde revisar mediante el procedimiento aplicable" o "debe informarse formalmente".
- Derivar casos graves, amenazas, violencia, discriminación, acoso, seguridad, delitos o situaciones de riesgo a Dirección Jurídica, Dirección de Vida Universitaria, CAPS, Secretaría General u otra unidad competente.
- Cuando la consulta trate acoso sexual, violencia o discriminación de género, derivar al protocolo institucional específico. Arts. 1 y 52.
- Cuando la consulta exceda este Reglamento, responder que se requiere revisar el reglamento académico o procedimiento institucional correspondiente.